

1504322-98.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILVAN ALVES DOS SANTOS JÚNIOR

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

GILVAN ALVES DOS SANTOS JÚNIOR foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504322-98.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504322-98.2021.8.26.0536 - Controle nº 2022/000018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILVAN ALVES DOS SANTOS JÚNIOR

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

GILVAN ALVES DOS SANTOS JÚNIOR foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de dezembro de 2021, por volta das 07h00min, na Rua João Caetano, nº 182, casa B, bairro do Campo Grande, nesta Cidade e Comarca, armazenava 20 (vinte) porções de droga popularmente conhecida como skunk, pesando 58.1g, e 15 (quinze) papелotes de droga popularmente conhecida como MD, pesando 17.7g, destinadas ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar, além de 01

(uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 15 (quinze) pequenos tubos utilizados em cigarros eletrônicos, 01 (uma) lousa com anotações relacionadas à venda de drogas e 01 (um) aparelho de telefone celular.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 6-7, auto de constatação preliminar na fl. 25, laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 240-244 e ofício recebido da Prefeitura Municipal de Santos sobre a inexistência de câmeras de monitoramento no local dos fatos na fl. 276.

Notificado em 24 de janeiro de 2022 (fl. 110), apresentou defesa preliminar e documentos (fls. 119-125 e 126-191). A denúncia foi recebida em 08 de fevereiro de 2022 (fls. 209-211), ao que se seguiu regular citação (fl. 278).

Durante a instrução, foram ouvidas quatro testemunhas e realizado o interrogatório (termo).

Encerrada, as partes apresentaram memorias escritos nas fls. 413-431 e 443-461.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo resultado do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 240-244.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo do Plantão nos autos nº 1504200-85.2021.8.26.0536 (apenso), a fim de apurar suposto comércio ilegal de entorpecentes realizado por meio de "Disk-Drogas", os investigadores de polícia Heictor Dias Vieira e Fábio Luiz Aguiño de Castro realizaram a busca no imóvel, encontrando sobre um balcão próximo à pia 20 (vinte) porções de skunk, pesando aproximadamente 58,1g, e 15 (quinze) papelotes de MD, pesando aproximadamente 17,7g, além de 01 (um) frasco de óleo de THC com vasilha e seringa, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 15 (quinze) pequenos tubos utilizados em cigarros eletrônicos, 01 (uma) lousa com anotações relacionadas à venda de drogas e 01 (um) aparelho de telefone celular. Indagado, o acusado confessou a posse dos entorpecentes, aduzindo, contudo, que se destinavam ao próprio consumo (fls. 12, 13 e termo).

Letícia Leão de Araújo Vale, companheira do acusado, confirmou que os entorpecentes foram encontrados sobre um balcão, ratificando que se destinavam ao uso do próprio acusado. Afirmou que havia grande movimentação de motoboys porque costumavam pedir comida por aplicativo, que a balança era utilizada para pesar os ingredientes de suplementação de proteína e que a lousa servia para o acusado anotar os resultados de ganhos em criptomoedas relativas a um jogo de computador (fl. 11 e termo).

Gilvan, pai do acusado, asseverou que o filho é usuário de drogas e, por essa razão, submeteu-se a tratamento com psiquiatra (termo).

Nas oportunidades em que foi ouvido, Gilvan Alves dos Santos Júnior negou os termos da acusação, alegando que, antes das festas de final de ano, adquirira todo o entorpecente apreendido para seu próprio consumo, pois receava eventual escassez. Sobre as anotações insertas na lousa apreendida, disse referirem-se a um jogo de computador chamado "Criptocards" (fl. 10 e termo).

Dessa forma, observo de início que não se pode colocar em dúvida os testemunhos dos policiais por conta da condição dos depoentes. Embora policiais, não teriam qualquer interesse em falsa incriminação e nenhuma vantagem pessoal lhes adviria por esse fato. Ademais, a qualidade de funcionário público apenas realça o dever de lealdade ao depor, uma vez que agem em obediência ao art. 37 da Constituição Federal. Além disso, o réu também informou que desconhecia os policiais e, não havendo contradições ou ausência firmeza nesses depoimentos, aliados às demais provas colhidas, são perfeitamente aptos a embasar uma condenação criminal.

Ademais, as alegações de que a lousa servia para o acusado anotar os resultados de ganhos em criptomoedas relativas a um jogo de computador restaram isoladas e sem absolutamente nenhum respaldo em prova.

Crime de tipo misto alternativo, armazenar para consumo de terceiros também é ação típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o horário, o local, a quantidade, o modo de armazenamento dos invólucros e a apreensão de balança de precisão fornecem relevo ao depoimento dos policiais e demonstram que os entorpecentes se destinavam a consumo de terceiros.

Observo, ainda, estar consignado no laudo psiquiátrico de fls. 401-407 que o

acusado não era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento e que ele não preenche os critérios diagnósticos necessários para dependência de maconha e MD (MDMA [substância análoga ao Ecstasy]), além de não ser incomum a prática do comércio de drogas por dependentes, inclusive como forma de sustentar o vício.

O quadro probatório é, portanto, firme e harmônico, tornando imperiosa a procedência da ação.

Seguindo os critérios norteadores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, a pena-base é fixada no mínimo legal, uma vez que nada de extraordinário recomenda maior censurabilidade.

Na sequência, as penas são aumentadas de 1/6, em razão da reincidência (cf. certidão de fls. 36-38), o que resulta definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE pretensão punitiva estatal, condenando GILVAN ALVES DOS SANTOS JÚNIOR às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dia-multa é fixado no menor valor unitário, ante a inexistência de provas quanto à condição econômica do agente.

Tendo em vista a reincidência, também comprovante de dedicação às atividades criminosas, além de que o crime se equipara a hediondo e é fomentador de outros violentos, o regime será o fechado, sendo o ora sentenciado recomendado na prisão onde se encontra.

Anotar-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça. Beneficiário da gratuidade processual (fl. 349), deixo de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária.

P.I.C.

Santos, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA